



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **18/9/2024**

Exame Prévio de Edital – Referendo e Julgamento

M-003: TC-018304.989.24-7

Representante: Serv Teck Facilities Ltda.

Representada: Prefeitura de Botucatu

Responsáveis: Mário Eduardo Pardini Affonseca (Prefeito); José Gustavo Celestino de Campos (Secretário Municipal de Educação)

Assunto: Representação formulada em face do edital do Pregão Eletrônico nº 215/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Botucatu objetivando a aquisição de kit de material escolar

Valor estimado: R\$ 3.264.334,21

Advogados (conforme cadastrado no e-TCESP): Alisson Rafael Forti Quessada – OAB/SP nº 292.684 (Representada); Queise Nicolli Lima Barreto – OAB/BA nº 62.113 (Representante)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. ESPECIFICAÇÕES. PROCEDÊNCIA. CORREÇÕES DETERMINADAS COM RECOMENDAÇÕES.

Necessária a retificação das especificações dos bens “cola líquida” e “caneta hidrográfica jumbo”, de forma a incrementar a disputa, em atendimento ao princípio da competitividade, sem prejuízo da recomendação proposta pelo MPC.

Relatório

Trata-se de representação formulada por Serv Teck Facilities Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 215/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Botucatu, objetivando a aquisição de kit de material escolar, nos termos prescritos no ato convocatório.

Em suma, reclamou das especificações do produto “cola líquida”, sustentando que o prazo de validade superior a 36 meses seria inusual.

Encartou, ao seu pedido, o descritivo de algumas marcas que não atenderiam a tal discriminação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Também se queixou da especificação de outro bem (“caneta hidrográfica jumbo”), por exigir capacidade de escrita de 400 metros – em sua opinião desarrazoada.

Considerando que havia indícios de indevida restritividade, a matéria foi recebida nesta via processual (evento 13).

Devidamente notificada, a Prefeitura assentiu com o teor da representação, concordando com a necessidade de alteração do edital (evento 23).

Ao se manifestar, o Procurador de Contas opinou pela procedência.

Incluiu, em seu parecer, recomendação à Prefeitura de Botucatu para que elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atenção aos Comunicados SDG 12/2023 e 34/2023 (evento 36).

É, na essência, o relatório.

fnp



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-018304.989.24-7

Em preliminar, peço referendo à decisão monocrática que recebeu o pedido como Exame Prévio de Edital (publicada no Diário Oficial do dia 9/9/2024).

No mérito, desnecessárias maiores delongas, seja pelo nítido viés restritivo indevido imposto pelas especificações trazidas à baila pela Representante, seja pela concordância da Prefeitura, tornando a matéria incontroversa.

A propósito, matéria idêntica com esta mesma conclusão foi apreciada e acolhida pelo Tribunal Pleno em nossa última reunião (11/09/2024), nos autos do TC-18065.989.24-6)¹.

Sob esta ótica, necessário que o novo texto reduza o prazo de validade do produto “cola líquida” para o lapso temporal usual neste segmento mercadológico e retire a exigência de “rendimento mínimo de quatrocentos metros” do bem “caneta hidrográfica jumbo”, de forma a incrementar a competitividade – um dos princípios basilares insculpidos no art. 5º da Lei nº 14.133/21.

Diante do exposto, voto pela **procedência** da representação, devendo a Prefeitura de Botucatu rever as especificações dos bens questionados, conforme já se comprometera a fazer, sem prejuízo de recomendar que elabore o Plano de Contratações Anual, nos termos propostos pelo MPC.

¹ Naqueles autos apreciou-se a licitação de kit de material escolar instaurada pela Prefeitura de Botucatu destinada aos alunos do Ensino Infantil; já aqui se analisa o mesmo objeto, agora direcionado aos alunos do Ensino Fundamental.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Ao republicar o edital com as devidas alterações, a Administração deverá observar a reabertura do prazo legal, em obediência ao que preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Acolhido este entendimento pelo Plenário, intime-se a Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.